



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione Ottava Civile



Così composto:

dott.	Luigi ARGAN	Presidente
dott.	Alfredo Matteo SACCO	Giudice
dott.	Luigi D'ALESSANDRO	Giudice relatore

riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile di primo grado iscritta al **n. 57180** del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno **2013**, posta in deliberazione su conclusioni precisate all'udienza del 4 aprile 2023, vertente

T R A

Parte_1 elettivamente domiciliato in Orte, alla via Gramsci, n. 72, presso lo studio dell'avv. Lucas Maria Carlodalatri che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore

ATTRICE

E

Controparte_1 elettivamente domiciliata in Roma, alla via Boezio, n. 19, presso lo studio dell'avv. Gilberto Cerutti che la rappresenta e difende, unitamente all'avv. Gualtiero Cerutti, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta

Controparte_2 elettivamente domiciliato in Roma, alla via Umberto Saba, n. 84, presso lo studio dell'avv. Franco Campione che lo rappresenta e difende, unitamente agli avv.ti Mauro Livi e Piero Piccinini, in virtù di procure in calce alla comparsa di costituzione e risposta nonché alla comparsa di costituzione di nuovo difensore

CONVENUTI

N O N C H È

CARLODALATRI Lucas Maria, *Controparte_3* **eredi di**

Persona_1

CONVENUTI CONTUMACI

OGGETTO: azione di riduzione per lesione di legittima

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

Per l'attrice: "... *Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione: 1) disporre, ex artt.560 e ss. c.c. la riduzione della donazione della quota del 50% dell'appartamento sito in Roma, Via Cola di Rienzo n.162, posto al 5° piano, Sc. C, int.22, censito al foglio 406 P.37 sub. 54 (acquistato con atto Notaio *Per_2* del 28/12/1979, repertorio 19539, raccolta 2845, in comunione dei beni di *Controparte_4* e [...]*

Persona_1 coniugi, registrato il 16/1/1980 numero 815, acquistato con atto Notaio *Per_3* del 15/03/1999 trascritto con formalità n.. 12.748/22.3.1999) di cui la quota del 50% venne da *Controparte_4* ceduta a *CP_1* con atto di donazione del 15/03/99, repertorio 47650, trascritto con formalità n. 12.748/22.3.99; 2) previo accertamento delle simulazioni degli atti di compravendita anche per interposizione fittizia sui seguenti immobili: a) appartamento sito in Roma, Via Cola di Rienzo n. 162, posto al 3° piano, Sc. B int.13, con annessa cantina, censito al foglio 406 P.37 da 1 a 45, proveniente da permuta di cui in atto Notaio *Persona_4* del 21/12/1981 trascritto con formalità n. 2.064 del 14/01/82 intestato a [...]

CP_1 e con usufrutto con accrescimento a *Persona_1* e *Controparte_4* b) appartamento sito in Roma, Via Cola di Rienzo n.162, posto al 5° piano Sc. C, int. 23 con annessa cantina n. 17, scheda n. 80.134/77 acquistato con atto Notaio *Per_5* del 1/08/1979 ed intestato a [...]

CP_1 trascritto con formalità n. 38.076 dell'8/08/1979; c) appartamento sito in Roma, Via dei Banchi Nuovi n.7, int. 2 ed annesso locale, censito al foglio 485 p.9/3 acquistato per atto Notaio *Per_2* del 9/04/1976, trascritto con formalità n. 14.033 del 17/04/1976, intestato a *CP_1*

con diritto di usufrutto vitalizio in favore di *Persona_6* (fratello gemello della medesima successivamente morto); d) appartamento sito in Senigallia(AN), via della Gabriella n.540 intestato a *Controparte_1* con usufrutto con accrescimento a *Persona_1* ed *Persona_7* acquistato con atto notar *Persona_8* di Senigallia in data 7/04/1977, repertorio 31909, Via Portone 40, frazione La Gabriella, allibrata al NCEU di Senigallia alla partita 4020, distinta in sezione B, foglio 12, particella 26, compresi diritti di 1/3 su corte e su area di sedime, secondo piano su casetta tipica in borgo medioevale. 3) Ricostruito, per l'effetto, l'intero asse ereditario mobiliare ed immobiliare del de cuius Dr. [...] *CP_4*

CP_4 accertata, per l'effetto, la simulazione per interposizione fittizia dei contratti di compravendita relativa agli immobili di cui sopra nonchè la consistente violazione della quota di legittima dell'odierna attrice, disporre la reintegrazione a favore dell'eredità degli atti simulati nonché la riduzione delle donazioni dirette ed indirette, ai sensi degli artt. 560 e ss. c.c. 4) Per l'effetto, condannare la Sig.ra *Controparte_1* alla restituzione all'eredità degli immobili sopra descritti illegittimamente detenuti. Con condanna alle spese, ed onorari del presente procedimento”.

Per la convenuta *Controparte_1* “... a) in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità della domanda e/o della presente azione, pronunciando – se del caso – l'intervenuta prescrizione del diritto e/o della azione; b) in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione dell'attrice in relazione alla sussistenza della procura generale in favore di *Controparte_2* c) nel merito, rigettare l'avversa domanda siccome illegittima ed infondata in fatto ed in diritto, se del caso accertando, in via riconvenzionale la simulazione dell'atto di compravendita dell'immobile di Via dei Sommozzatori n. 54, anche per intestazione fittizia del diritto di proprietà in favore di *Controparte_5* e/o l'intervenuto prestito, da parte di *Controparte_4* dell'importo di lire 205.000.000 sempre a favore di *Controparte_2* da maggiorarsi per interessi e rivalutazione, nonché ricostruendo, per l'effetto, sempre in via riconvenzionale, l'asse ereditario del

de cuius mediante imputazione anche di tali beni al patrimonio relitto; d) in ogni caso, con il favore delle spese processuali e del compenso professionale, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.

Per il convenuto *Controparte_2* “...si conclude chiedendo altresì il rigetto di ogni domanda formulata dalla signora *Controparte_1* e l'accoglimento delle richieste della signora *Controparte_6* Con vittoria di spese competenze ed onorari”.

MOTIVI DELLA DECISIONE

- **rilevato** che, con atto di citazione notificato nell'agosto 2013, [...] *CP_6* – erede del defunto *Controparte_4* per rappresentazione del di lei padre rinunciante *Controparte_5* a sua volta figlio di *CP_4* – ha agito in giudizio per la riduzione di una pluralità di donazioni, dirette, indirette e dissimulate, compiute dal *de cuius* a favore dell'altra sua figlia *Persona_9* donazioni che essa attrice ritiene lesive della quota di legittima a lei spettante in virtù dell'estensione dei diritti dei legittimari in favore dei successori per rappresentazione quale prevista dall'art. 536, comma 3, c.c.;
- che *Persona_9* costituitasi in giudizio, ha sollevato eccezioni pregiudiziali e comunque dedotto l'infondatezza nel merito della domanda avversaria, evidenziando che nella massa di calcolo ex art. 556 c.c. devono considerarsi sia un credito del *de cuius* nei confronti di [...] *CP_5* sia una donazione dissimulata di cui quest'ultimo aveva beneficiato quando era in vita il padre;
- che *Controparte_5* si è costituito in giudizio chiedendo l'accoglimento della domanda attorea;
- che Lucas Maria Carlodalatri, *Controparte_7* e *Persona_1* – i primi, nipoti *ex filio* del *de cuius* e di lui eredi per rappresentazione del padre rinunciante, la seconda, moglie del *de cuius* – sono rimasti contumaci;
- **considerato** che un'identica domanda di riduzione per lesione di legittima è già stata proposta da *Controparte_6* nel giudizio iscritto

dinanzi a questo stesso Tribunale al n. 21353/2004, giudizio definito con sentenza 17.11.2011, n. 22481, nella quale si è dato atto della rinuncia alla domanda da parte della stessa CP_6

- che, invero, in quel giudizio, all'udienza del 15 marzo 2005, [...] CP_6 ha espressamente dichiarato di rinunciare alla lite (v. il verbale d'udienza depositato dalla stessa attrice in corso di causa in cui si legge: *“È presente l'avv. Andrea Emilio Falcetta nonché personalmente la sig.ra Controparte_6 la quale dichiara di rinunciare alla lite”*);
- che la “rinuncia alla lite” posta in essere da Parte_1 nel precedente processo va con tutta evidenza intesa quale rinuncia alla domanda: ciò su cui sembra concordare la stessa difesa dell'attrice, che nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. qualifica la dichiarazione resa in udienza da Controparte_6 appunto come una rinuncia alla domanda;
- che la qualificazione della dichiarazione di “rinuncia alla lite” quale rinuncia alla domanda e non già quale rinuncia agli atti del giudizio trova ulteriore conferma: **i)** nel fatto che quella dichiarazione resa all'udienza del 15 marzo 2005 non è stata oggetto di specifica accettazione da parte della convenuta (ciò che sarebbe stato necessario per la declaratoria di estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c. se si fosse trattato di mera rinuncia agli atti del giudizio); **ii)** nel fatto che la stessa sentenza definitiva, peraltro pacificamente passata in giudicato, discorre più volte, e in modo esplicito, di “rinuncia alla domanda” (*“Si costituivano Parte_1 e Controparte_3 ribadendo di aver revocato la procura al loro genitore perché promuovesse il giudizio e formalizzando esplicita rinuncia ad ogni domanda”*; e ancora: *“In particolare, per effetto della rinuncia ad ogni domanda rassegnata da CP_6 [...] e Controparte_3 l'accertamento del fittizio svuotamento dell'asse ereditario potrebbe essere compiuto a beneficio del solo erede legittimato ad agire Carlodalatri Lucas Maria”*); **iii)** nel fatto che la sentenza non fa mai alcun riferimento, né nel dispositivo né nella

motivazione, all'estinzione del giudizio, conseguenza che si sarebbe necessariamente verificata ove fosse venuta in rilievo un'ipotesi di rinuncia agli atti del giudizio;

- che, secondo il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, la rinuncia alla domanda, di fatto implicante una rinuncia al diritto sostanziale sotteso all'azione esperita, si differenzia dalla rinuncia agli atti del giudizio poiché non richiede formule particolari né l'accettazione della controparte, estingue l'azione, e determina la cessazione della materia del contendere, avendo in sostanza la medesima efficacia di un rigetto nel merito (v., tra le tante, Cass., 10.9.2004, n. 18255 nonché Cass., 19.12.2019, n. 33761);
- **ritenuto** che, per effetto della predetta rinuncia, l'azione di riduzione proposta dall'attrice, che ormai si è estinta e non fa più parte del suo patrimonio giuridico, non possa che essere rigettata;
- e che le ragioni della decisione in rapporto alle difese svolte giustifichino l'integrale compensazione tra le parti costituite delle spese di lite;

P . Q . M .

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza od eccezione disattesa, così provvede:

1. rigetta la domanda di riduzione proposta da *Controparte_6*
2. dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.

Roma, 30 maggio 2023

Il Giudice estensore
dott. Luigi D'Alessandro

Il Presidente
dott. Luigi Argan